

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2531 นายทวีศักดิ์ ตั้งตระกูล
นายประครอง แซ่ نیم

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทโดยไม่
สุจริตแต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าโจทก์ไม่สุจริตอย่างไร จำเลยจึงไม่มีประเด็นจะนำสืบใน
ข้อนี้ ที่จำเลยให้การว่าทำเช็คพิพาทหายไปไม่เป็นเหตุผลที่จะให้รับฟังได้ว่าโจทก์เป็น
ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยไม่สุจริต

จำเลยให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ เป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยมีมูลหนี้เพราะผู้มีชื่อนำเช็คมาชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉลร่วมกับผู้มีชื่อซึ่งจะเป็นเหตุผลที่แสดงว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ จึงเท่ากับจำเลยไม่ได้ยกมาตรา 916 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นต่อสู้ จำเลยจึงไม่มีประเด็นจะนำสืบในข้อนี้อีกด้วย ชอบที่จะงดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายโดยผู้มีชื่อนำมาชำระหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คตามฟ้องเป็นเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าสิ่งของให้แก่ผู้มีชื่อ แต่เช็คดังกล่าวหายไปก่อนที่จะนำไปชำระหนี้ จำเลยจึงแจ้งอายัดเช็คนั้นไว้กับธนาคาร และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน จำเลยมิได้ส่งจ่ายเช็คดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ได้เช็คนั้นมาโดยไม่สุจริตและเช็คนั้นไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงตามกฎหมาย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยรับว่าได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท และไม่ได้ต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทโดยคบคิดกับผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อฉ้อฉลจำเลยหรือโดยไม่สุจริตอย่างใด จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ออกให้แก่ผู้ถือ โจทก์จึงเป็นผู้ทรง เมื่อโจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารไม่ได้จำเลยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็คนั้นแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยมีประเด็นข้อพิพาทจำเลยยอมนำสืบได้ ที่ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีนั้นไม่ชอบ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทโดยไม่สุจริตนั้น เห็นว่าจำเลยไม่ได้ให้เหตุผลว่าโจทก์ไม่สุจริตอย่างใด จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบในปัญหาข้อนี้ และที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้นั้นก็เป็นการ

หมายเหตุ